



Resolución Directoral N° 00003071 2025

Tocache, **23 DIC** 2025

VISTO, el Memorando N° 1182-2025-GRSM/DRE-UGELSM/D, de fecha 17 de noviembre de 2025, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en relación al cumplimiento de mandato judicial, recaído en el expediente judicial N° 00069-2024-0-2209-JM-IA-01; a favor de **Rómulo Rojas Urieta, identificado con DNI N°23008920**, y demás documentos adjuntos, con un total de Ciento diez (110) folios útiles, y;



CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y los programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución *Directoral* N° 00003071 2025

Que, el accionante **RÓMULO ROJAS URIETA** interpone demanda materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° **00069-2024-0-2209-JM-LA-01**, siendo así, mediante Resolución Judicial N° 5, de fecha 29 de mayo del 2024, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, que resolvió declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por **RÓMULO ROJAS URIETA**, en contra de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, Dirección Regional de Educación de San Martín, y Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín, y en consecuencia, **NULA** la Resolución Directoral UGEL-T N° 000544-2010 de fecha 10 de marzo 2010, y la Resolución Directoral Regional N° 3305-2010-GRSM/DRESM de fecha 07 de setiembre de 2010. **ORDENO** que la entidad demandada **UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE**, emita nueva resolución administrativa, **DISPONIENDO** el **REINTEGRO** — a favor del demandante de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra; tanto en el periodo que laboró como contratado, así como en el que trabajó como nombrado: i) Como docente contratado únicamente en el siguiente periodo: 1) Desde el 01 de marzo de 2001 hasta el 11 de abril de 2001; y, ii) Como docente nombrado en el siguiente periodo: 1) desde el 25 de marzo de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 48º de la Ley N° 29062 — Ley que modifica la Ley N° 24029 — Ley del Profesorado, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales. Con Resolución Número SEIS (6) de fecha 18 de marzo del 2025, el Juzgado Civil de Tocache resuelve declarar **CONSENTIDA** y en calidad de Cosa Juzgada la sentencias de autos contenida en la resolución cinco de fecha 29 de mayo del 2024 el pago de reintegro de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total íntegra y precisaron que el pago como docente contratado a partir del 01 de marzo del 2001 hasta 11 de abril del 2001 y como docente nombrado en el periodo del 25 de marzo del 2002 hasta el 25 de noviembre del 2012, más intereses legales.

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° **1959-2025-GRSM/DRE** de fecha 29 de mayo del 2025, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: Reconocer por mandato judicial** recaído en el expediente N° **00069-2024-0-2209-JM-LA-01**, a favor de **ROMULO ROJAS URIETA**, el reintegro a favor del demandante de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra; se calcule y se cancele el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo 051-91-PCM, vale decir desde el i) **Como docente contratado, únicamente en el siguiente periodo: 1) Desde el 01 de marzo de 2001 hasta el 11 de abril de 2001; y, ii) Como docente nombrado, en el siguiente periodo: 1) desde el 25 de marzo de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012**, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 48º de la Ley N° 29062 — Ley que modifica la Ley N° 24029 — Ley del Profesorado, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales. Sin costas ni costos; siendo **FUNDADA** la



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000030712025

contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil", en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales, conforme lo dispone el artículo 1242º y siguientes del Código Civil (Interés legal simple no capitalizable) conforme ha precisado en reiterada jurisprudencia este Supremo Tribunal.



Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en *el Informe N° 149-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS* de fecha 13 de noviembre del 2025,

De conformidad con lo establecido por el artículo 4º del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante **Ley N° 32185** — del **Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025**.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3696-2025-GRSM/DRESM de fecha 28 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor del demandante **ROMULO ROJAS URIETA**, identificado con DNI N° 23008920, recaídos en el expediente judicial N° 00069-2024-0-2209-JM-LA-01, DISPONIENDO el PAGO DEL REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante **ROMULO ROJAS URIETA**, en su condición de docente nombrado, actualmente en actividad, vale decir desde el i) **Como docente contratado, únicamente en el siguiente periodo: 1) Desde el 01 de marzo de 2001 hasta el 11 de abril de 2001**; y, ii) **Como docente nombrado, en el siguiente periodo: 1) desde el 25 de marzo de 2002**



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución *Directoral* N° 000030712025

demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 05 de fecha 29 de mayo de 2025, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 07 de fecha 19 de mayo de 2025, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** a la oficina Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 05.

Que, con Nota informativa N° 067-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 9 de julio 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00069-2024-0-2209-JM-LA-01, en observancia del Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° SEIS (5), de fecha 29 de mayo del 2024, del Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, remite la hoja de cálculo del beneficio otorgado en el informe N° 149-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, de fecha 13 de noviembre 2025, el cual asciende el monto de los devengados la suma de **Treinta y nueve mil ochocientos dieciséis Con 04/100 Soles (S/ 39,816.04)**, e interés legal el monto de **Dieciséis mil ochocientos cuarenta y cinco con 78/100 soles (16,845.78)**, asciendo un total de **Cincuenta y seis mil Seiscientos sesenta y uno con 82/100 soles (56,661.82)**, los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes de agosto 1990, dentro del periodo de la vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalafonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Es preciso indicar referente a la resolución N° 6 del 20 de agosto del 2024 en el considerando DECIMO QUINTO, sobre el pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242º y siguientes del Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones



Resolución Directoral N° 000030712025

hasta el 25 de noviembre de 2012, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente. El resultado cuantitativo de los devengados por preparación de clases y evaluación y sus respectivos intereses legales se dio a conocer mediante informe N° 149-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, cuyos montos son la suma de devengados el importe de Treinta y nueve mil ochocientos dieciséis Con 04/100 Soles (S/ 39,816.04), e interés legal el monto de Dieciséis mil ochocientos cuarenta y cinco con 78/100 soles (16,845.78), asciendo un total de Cincuenta y seis mil Seiscientos sesenta y uno con 82/100 soles (56,661.82), siendo FUNDADA la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 05 de fecha 29 de mayo del 2025, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 7 de fecha 19 de mayo de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.



Apellidos y Nombres del Demandante	N° Resolución RDR	N° de Expediente Judicial	Periodo	Devengados S/	Interés Legal S/	TOTAL, S/
ROMULO ROJAS URIETA	1959-2025-GRSM/DRE	N° 00069-2024-0-2209-JM-LA-01	i) Como docente contratado, únicamente en el siguiente periodo: 1) Desde el 01 de marzo de 2001 hasta el 11 de abril de 2001; y, ii) Como docente nombrado, en el siguiente periodo: 1) desde el 25 de marzo de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012	S/ 39,816.04	S/ 16,845.78	S/ 56,661.82

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Víctor Vela Ramírez

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

VVR/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH